

ESCRITOS DE CONCLUSIONES · 16/03/1998

Escrito de conclusiones de réplica McDonald's — parte 2

TIPO	FECHA	PARTES
Escritos / acto procesal	16/03/1998	De McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Escrito de conclusiones de réplica de McDonald's France — parte 2 · 16 de marzo de 1998

Resumen: escrito de conclusiones de réplica presentado por McDonald's France (abogados y SCP Vincent Molas Léger Cusin, mandatario de audiencia) contra las sociedades SEBOL, B et O, LES PINS y Bernard Collorafi, en los procedimientos acumulados RG 97.062486 y 98.010823.

Lo esencial

McDonald's acepta la acumulación de los dos procedimientos, solicitada en su demanda de 30 de enero de 1998 y aceptada por las partes contrarias en su escrito de 9 de febrero. Respondiendo a dichos escritos, impugna el valor de un «estado de pérdidas y ganancias» fechado el 13 de abril de 1987 (documento 25 contrario), que califica de documento manuscrito, no firmado, simple proyección sin compromiso, y recuerda la cláusula 28.c del contrato de licencia que excluye toda garantía de rentabilidad futura. Aporta la evolución del volumen de negocio del restaurante Antibes 1: 27.422.009 F en 1993, 26.965.840 F en 1994, 24.638.840 F en 1995, 18.305.795 F en 1996, y después un volumen de negocio consolidado de 31.556.286 F en 1997 para los tres restaurantes. Atribuye la caída a causas externas (modificación de los aparcamientos de Carrefour, apertura de un Quick, psicosis de las «vacas locas»). Subraya que Collorafi percibió en SEBOL 5.039.500 F de remuneración bruta desde agosto de 1987 hasta finales de 1996, y cifra las pretensiones contrarias, que pasan de 35.000.000 F en la demanda a 47.050.000 F en el escrito de conclusiones.

Alcance

Documento de la defensa de McDonald's en primera instancia, destinado a refutar la existencia de compromisos de resultado y a presentar al franquiciado como alguien que obtuvo beneficios de forma duradera.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/escrito-conclusiones-replica-mcdonalds-rentabilidad-tribunal-comercio-paris-p2-1998/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.